

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופרובסקי

פ/768/25

הצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על ייצוא ביטחוני), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 8 בחוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז–2007¹, בסעיף 8, אחרי פסקה (7) יבוא :

"(8) שיקולים הנוגעים למחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל;

(9) שיקולים הנוגעים לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."

דברי הסבר

מדינת ישראל הינה אחת מן היצואניות הביטחוניות הגדולות בעולם. לפי נתוני אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני, ניתנו על ידי רישיונות ייצוא ושיווק ביטחוני ל-130 מדינות וגורמים נוספים, תוך אישור האגף את הרוב המוחלט של הבקשות לרישיונות שהוגשו אליו. עם זאת, אין בעולם 130 מדינות דמוקרטיות. חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז–2007 (להלן – חוק הפיקוח) שנכנס לתוקף בסוף שנת 2007 אינו חף מפגמים, אך אין מחלוקת כי החוק מהווה קפיצת מדרגה לעומת המצב שקדם לו והוא מקרב את מדינת ישראל לסטנדרטים המקובלים במדינות המערב. החוק מסדיר את הליכי הרישוי ואת תהליך קבלת ההחלטות של משרדי החוץ והביטחון בנדון. החוק קובע קריטריונים לקבלת רישיונות ומטיל סנקציות אזרחיות ופליליות על המפרים את הוראות החוק ותנאי הרישיונות.

אחת הבעיות המרכזיות של חוק הפיקוח, הינה שהוא אינו מחייב את הרשות המוסמכת לשקול שיקולים ערכיים ומוסריים, ולא נקבעה בו מגבלה מפורשת כלשהי על מתן או ביטול התליה של רישיון ייצוא, כאשר קיימת סבירות שהייצוא הביטחוני ישמש להפרה של החוק הבין-לאומי וההומניטארי, הן על ידי הגורם הרוכש והן על ידי צד שלישי שהייצוא הביטחוני עשוי לעבור אליו. בהעדר שיקולים כאלו, מדינת ישראל עלולה לתרום ישירות או בעקיפין, בידעין או שלא בידעין, לליבוי סכסוכים אלימים ברחבי העולם, בהם מתבצעות הפרות קשות של המשפט הבין-לאומי וזכויות אדם. בחוק הקיים, ישנה רק התייחסות לאמברגו של מועצת הביטחון של האו"ם. איך בכך די, שכן למועצת

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 398.

הביטחון מגבלות פוליטיות רבות, וההחלטות המגבילות סחר בנשק מטעם גוף זה, הן החרג שאינו מעיד על הכלל.

כך קרה, שבתחילת חודש ספטמבר 2018, נשיא הפיליפינים, רודריגו דוטרטה, הגיע לביקור רשמי במדינת ישראל, ואמר במסיבת עיתונאים עם נשיא המדינה, ראובן ריבלין, כי הוא הורה לכוחות הביטחון שלו לרכוש נשק רק מישראל, מאחר שלהבדיל מארצות הברית, גרמניה ואפילו סין, מדינת ישראל אינה מציבה שום מגבלות. אכן, לפי פרסומים רשמיים של ממשלת הפיליפינים, כוחות המשטרה של דוטרטה, שמשתתפים ב"מלחמה בסמים" במסגרתה עד כה הוצאו להורג ללא משפט במסגרתה כ-12 אלף איש, עושים שימוש ברובי תבור וגליל ומקלעי נגב מתוצרת ישראל.

לא יעלה על הדעת, כי מדינת ישראל שהוקמה לאחר שואת היהודים באירופה, תאשר ייצוא ביטחוני לגורמים שעלולים לסכן את יהדות התפוצות ואת מדינת ישראל, וכן לגורמים המעורבים בהשמדת עם, בפשעים נגד האנושות, בפשעי מלחמה ובהפרות חמורות של זכויות אדם של עמים אחרים וזאת מבלי לכלול במערך השיקולים שלה, כל שיקול הומני או מוסרי.

לכן, בנוסף על הוספת שיקולים הנוגעים למחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל, הצעה זו מבקשת להוסיף בשיקולי הרשות המוסמכת, גם שיקולים הנוגעים לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי (פ/1884/23 ; פ/923/24).

הצעת החוק זהה לפ/923/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)